MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo Federal de Estándares Catastrales e Interconexión de Registros

Firmado en el Consejo Federal del Catastro: estándar único de datos parcelarios, georreferenciación en el marco geodésico oficial, metodología común de valuación y mapas de valor del suelo públicos y revisables, interconexión de los 24 catastros con los registros de la propiedad, el automotor, la IGJ, los registros de comercio y ARCA, y registro patrimonial con gobernanza federal, ARCA como administradora técnica y garantías de privacidad.

Propuesta 16: Saber de quién es cada tierra y cada bien
Cuándo: Fase I: convocatoria en los Días 8–30; firma por las 24 jurisdicciones en el año 1, antes del envío de la ley «Ley complementaria de la Ley Nacional de Catastro: estándares comunes, registro patrimonial y garantías de privacidad» (Días 31–60) o junto con ella.
Trámite: Se firma en el ámbito del Consejo Federal del Catastro (Ley 26.209, art. 15); se aprueba por ley nacional y por ley de cada legislatura.

VISTO

En la Ciudad de [—], a los [—] días del mes de [—] de [—], reunidos en el ámbito del Consejo Federal del Catastro creado por el artículo 15 de la Ley N° 26.209, el ESTADO NACIONAL, representado por el Jefe de Gabinete de Ministros, y las PROVINCIAS y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES que lo suscriben, representadas por sus Gobernadores y por su Jefe de Gobierno o por los titulares de sus organismos catastrales con poder suficiente, en adelante «las partes», celebran el presente Acuerdo, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nacional de Catastro N° 26.209 creó el Consejo Federal del Catastro, integrado por los organismos catastrales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y le encomendó en su artículo 16 coordinar las metodologías de valuación.

Que los catastros del país registran sus datos con criterios, sistemas y grados de actualización muy distintos, y que muchas valuaciones fiscales están desactualizadas respecto del valor de mercado.

Que contar con datos parcelarios comparables, georreferenciados y vinculados con los registros de bienes permite una tributación más equitativa sobre el patrimonio, una mejor planificación territorial y estadísticas confiables.

Que la integración de esa información debe resguardar la privacidad de las personas, con acceso limitado por finalidad, control judicial de los usos ajenos a la función catastral, registral y tributaria, y trazabilidad de cada consulta.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan estándares comunes de datos, valuación y georreferenciación para los catastros de las veinticuatro (24) jurisdicciones, su interconexión con los registros de bienes y la integración del registro patrimonial, conforme a las cláusulas siguientes.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Estándar único de datos parcelarios. Cada catastro registrará los datos de cada parcela conforme a un estándar único, que comprenderá como mínimo: a) la identificación unívoca de la parcela, con un código común a todo el país; b) su georreferenciación; c) su superficie; d) sus mejoras; e) su valuación, con el valor del suelo y el de las mejoras por separado; f) la fecha de su última actualización. El Consejo Federal del Catastro aprobará la especificación técnica del estándar dentro de los ciento ochenta (180) días de la firma, la publicará en forma abierta y la actualizará periódicamente.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Georreferenciación. La georreferenciación de las parcelas se realizará en el marco de referencia geodésico oficial establecido por el Instituto Geográfico Nacional, conforme a sus instrucciones técnicas. El Estado nacional, por intermedio de ese Instituto, brindará asistencia técnica a las jurisdicciones que la soliciten.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Valuación. Las jurisdicciones valuarán las parcelas a valor de mercado, con una metodología común coordinada por el Consejo Federal del Catastro conforme al artículo 16 de la Ley N° 26.209, que comprenderá: a) la separación del valor del suelo y del valor de las mejoras mediante mapas de valor del suelo por zona o mediante la valuación de las construcciones a su costo de reposición; b) el uso de datos de mercado de las operaciones inmobiliarias y de ofertas públicas; c) la actualización de las valuaciones al menos una vez por año; d) la medición pública de la calidad de las valuaciones respecto de los precios de mercado.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Mapas de valor del suelo. Cada jurisdicción elaborará mapas de valor del suelo por zona y los publicará en la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA). Los mapas expresarán valores por zona y no contendrán datos personales. Toda persona podrá solicitar la revisión fundada de un valor ante el catastro de la jurisdicción, que deberá resolverla y publicar el resultado. Las partes toman como referencia técnica el mapa de valores de la tierra de la Provincia de Córdoba, que esa Provincia pondrá a disposición de las demás.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Interconexión de registros. Los catastros se interconectarán, conforme al estándar de la cláusula segunda y mediante servicios digitales interoperables, con: a) los registros de la propiedad inmueble de cada jurisdicción; b) el registro nacional de la propiedad del automotor; c) la Inspección General de Justicia y los registros públicos de comercio de las provincias; d) la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. La interconexión se limitará a los datos necesarios para la finalidad de cada registro y para la integración del registro patrimonial.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Registro patrimonial. El registro patrimonial integra la información parcelaria de los catastros con la de los registros de la cláusula sexta. Su gobernanza corresponde al Consejo Federal del Catastro, que fija sus reglas de calidad, actualización y acceso. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero administra su base técnica, sobre los datos patrimoniales que ya recibe, y no podrá modificar los datos catastrales, cuya responsabilidad es de cada jurisdicción. El presente Acuerdo no crea organismo alguno.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Garantías de privacidad. El acceso a los datos personales del registro patrimonial se rige por la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales y por estas garantías: a) cada organismo accede solo a los datos necesarios para la finalidad que le asigna la ley y con usuario personal; b) todo uso distinto del catastral, registral o tributario requiere autorización judicial previa, salvo consentimiento del titular; c) cada consulta queda registrada en forma inalterable, con identificación del consultante, fecha, datos consultados y finalidad invocada; d) el titular de los datos puede conocer el registro de consultas sobre sus datos, con las excepciones de la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Metas y publicación del avance. Las jurisdicciones se comprometen a que al 31 de diciembre de 2028 la mitad de las parcelas urbanas del país esté georreferenciada y con valuación actualizada conforme a este Acuerdo, y al 31 de diciembre de 2029 lo estén todas las parcelas, urbanas y rurales. El Consejo Federal del Catastro fijará con cada jurisdicción su cronograma y publicará cada trimestre el avance de cada una.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Financiamiento. El Estado nacional gestionará financiamiento de organismos multilaterales de crédito destinado exclusivamente a la inversión de capital en relevamiento, georreferenciación y sistemas de los catastros de las jurisdicciones con menor grado de actualización, que se transferirá mediante convenios con metas verificables. Cada jurisdicción atenderá con sus recursos los gastos corrientes de su catastro.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Comisión técnica. El Consejo Federal del Catastro constituirá una comisión técnica, con participación del Instituto Geográfico Nacional, de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, de los registros nacionales y del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que elaborará las especificaciones de las cláusulas segunda, cuarta y sexta.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Ratificación, vigencia y adhesión. Este Acuerdo será aprobado por la ley nacional que incorpore sus estándares a la Ley N° 26.209, por modificar esa ley, y por ley de cada jurisdicción cuando así lo exija su Constitución, y entrará en vigencia para cada una desde la comunicación de su aprobación al Consejo Federal del Catastro. Las jurisdicciones que no lo suscriban podrán adherir en cualquier momento. En prueba de conformidad, se firman [—] ejemplares de un mismo tenor.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app